

Az.: (403) 7000 _____

Antrag auf Gewährung von Sozialhilfe in Form von Hilfe zur Pflege gem. § 61 ff. Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Hinweis nach Artikel 9, 12, 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Die mit diesem Vordruck erfragten Angaben werden aufgrund der §§ 60 bis 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuches (SGB I) erhoben.

Hinweise zum Antrag

- Bitte beantworten Sie alle Fragen vollständig und fügen Sie die erforderlichen Nachweise bei, damit eine zeitnahe Bearbeitung erfolgen kann.
- Bitte fügen Sie allen Angaben geeignete Belege in Kopie bei.
- Die beigegeführten Anlagen sind Bestandteil des Antrages.
- Die Datenerhebung im Zusammenhang mit diesem Antrag erfolgt gem. § 67a Abs. 2 Satz 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X). Die weitere Datenverarbeitung erfolgt gem. § 67b Abs. 1 SGB X (Anlage Datenschutzrechtliche Hinweise)
- Es sind alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind. Auf Verlangen des Amtes für Soziales und Senior*innen ist der Erteilung von Auskünften Dritter zuzustimmen. Gem. § 66 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) können die Leistungen ganz oder teilweise versagt oder entzogen werden, wenn den Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen wird und dadurch die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert wird.

Welche Art der Hilfe zur Pflege möchten Sie beantragen?

- ☐ Vollstationäre Pflege ☐ Kurzzeitpflege
☐ Verhinderungspflege ☐ Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege)

Häusliche Pflege (ambulante Leistung)

- ☐ Pflegegeld für die Pflege durch Angehörige/Bekannte (nur wenn Pflegekasse nicht leistet)
☐ Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst (Pflegesachleistung)
☐ Hauswirtschaftliche Versorgung in Form von _____
☐ Pflegehilfsmittel in Form von _____
☐ Sonstiges _____

Haben Sie bereits vor der Aufnahme in eine Pflegeeinrichtung Sozialhilfe erhalten ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, in folgender Einrichtung:

Pflegeeinrichtung	
Straße/Hausnummer	
PLZ/Ort	
Tag der Aufnahme	
Zimmer	☐ Einzelzimmer ☐ Doppelzimmer

1. Persönliche Daten

	Antragstellende Person	Ehe- oder Lebenspartner*in (bei minderjährigen Personen er- ziehungsberechtigte Person eintragen)
Name		
Vorname		
Geburtsname / Name aus früherer Ehe		
Geburtsdatum und -ort		
E-Mail-Adresse		
Steuerliche Identifikationsnummer		
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ getrennt lebend ☐ geschieden ☐ verwitwet	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ getrennt lebend ☐ geschieden ☐ verwitwet
Staatsangehörigkeit		
Aufenthaltsstatus (wenn nicht Deutsch)		
Schwerbehinderung vorhanden? (bitte Ausweis beifügen)	☐ ja ☐ nein Grad:	☐ ja ☐ nein Grad:
Kranken- und pflegeversichert <u>oder</u> beihilfeberechtigt bei Versicherungsnummer		
Gesetzlich, freiwillig gesetzlich oder privat versichert?		
Pflegegrad (soweit bekannt)		
Grund der Pflegebedürftigkeit	☐ Alter ☐ Krankheit ☐ Unfall ☐ Fremdverschulden	

2. Gerichtlich bestellte Betreuungsperson oder bevollmächtigte Person (Nachweis beifügen)

Name, Vorname	
Straße, Hausnummer	
PLZ/Wohnort	
ggf. E-Mail-Adresse	

3. Wohnverhältnisse

Anschrift vor der Aufnahme in die Pflegeeinrichtung	
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort	

Der/Die antragstellende Person ist/ war
☐ Mieter/in (Anlage Mietbescheinigung ausfüllen)
☐ Eigentümer/in (Anlage Bescheinigung Wohneigentum/Grundstück ausfüllen)

4. Einkommensverhältnisse

Einkommensart	Bitte vollständig ausfüllen	Antragstellende Person	Ehe-/ Lebenspartner*in
Altersrente	☐ ja ☐ nein		
Hinterbliebenenrente	☐ ja ☐ nein		
Rente wg. Kindererziehungsleistungen	☐ ja ☐ nein		
Pension (Beihilfe) Beamte	☐ ja ☐ nein		
Betriebsrente (keine Riesterrente)	☐ ja ☐ nein		
Renten nach dem Bundesversorgungsgesetz	☐ ja ☐ nein		
Leistungen des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechtes (SGB XIV)	☐ ja ☐ nein		
Miet- oder Pachteinahmen	☐ ja ☐ nein		
Zinseinnahmen	☐ ja ☐ nein		
Erwerbseinkommen	☐ ja ☐ nein		
Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	☐ ja ☐ nein		
Krankengeld	☐ ja ☐ nein		
Grundsicherung / Bürgergeld	☐ ja ☐ nein		
Wohngeld /Lastenzuschuss	☐ ja ☐ nein		
Blindenhilfe	☐ ja ☐ nein		
Riesterrente	☐ ja ☐ nein		
Sonstige Einkünfte (z.B. Unterhalt)	☐ ja ☐ nein		

Bestehen private Kranken-, Pflege- und/oder Altersvorsorgeverträge (bitte Versicherungspolice(n) beifügen)

Einkunftsart	Bitte vollständig ausfüllen	Antragstellende Person	Ehe-/Lebenspartner*in
Private Krankenversicherung	☐ ja ☐ nein		
Private Pflegeversicherung	☐ ja ☐ nein		
Private Altersvorsorge	☐ ja ☐ nein		

5. Vermögensverhältnisse

☐	Ich und ggfs. mein/e Ehe-/Lebenspartner*in haben kein Sparkonto, Tagesgeldkonto, Girokonto, Kapitalansammlungsvertrag, Bausparvertrag, Wertpapierdepot oder sonstiges Vermögen.
☐	Ich und ggfs. mein/e Ehe-/Lebenspartner*in haben bei folgenden Finanzinstituten Spar-, Tagesgeld-, Girokonten, Kapitalansammlungsverträge, Bausparverträge, Wertpapierdepots oder sonstiges Vermögen. Es sind auch Konten anzugeben, die innerhalb des letzten halben Jahres aufgelöst wurden.

Name des Finanzinstitutes	Kontonummer / IBAN	Kontoinhaber
Sparkasse		
Volksbank		
Commerzbank		
Deutsche Bank		
Postbank		

Sofern bei mehreren Finanzinstituten Konten unterhalten werden, ist für jedes Finanzinstitut eine Entbindung vom Bankgeheimnis notwendig. Hierzu wird die Unterschrift des Kontoinhabenden oder einer gerichtlich bestellten Betreuungsperson erforderlich. Die Unterschrift einer bevollmächtigten Person (z.B. Angehörige) reicht nicht aus.

Bargeld ☐ ja ☐ nein Bestand zum Zeitpunkt der Antragstellung: _____ €	Erbausgleichsansprüche ☐ ja ☐ nein Pflichtteilsansprüche ☐ ja ☐ nein
Sonstige Vermögenswerte ☐ ja ☐ nein (Schatzbriefe, Wertpapiere, Aktien, Geschäfts-, bzw. Genossenschaftsanteile etc.) bei _____ Bestand zum Zeitpunkt der Antragstellung: _____ €	Lebens-/Sterbegeldversicherungen/Bestattungsvorsorge ☐ ja ☐ nein Nr. _____ bei _____ Rückkaufswert mit Überschussbeteiligung zum Zeitpunkt der Antragstellung: _____ €

Kraftfahrzeuge (Auto, Motorrad, etc.) ☐ ja ☐ nein
 Kilometerstand _____ Datum der Erstzulassung _____
 bestehende Finanzierung ☐ nein ☐ ja, Höhe _____
 (Kfz-Schein, Kfz-Brief sowie ggfs. Finanzierungsvertrag beifügen)

Haus- und/oder Grundbesitz (Anlage beachten und ausfüllen) ☐ Ich/ Wir habe(n)/hatte(n) kein(en) Eigentum und/ oder Grundbesitz ☐ Ich/ Wir habe(n)/hatte(n) Eigentum oder Grundbesitz. Bei bestehender Finanzierung bitte Kreditvertrag beifügen	Sachvermögen: (z.B. Münzen, Schmuck, Briefmarken, Gemälde, wertvolle Musikinstrumente) ☐ Ich/Wir habe(n)/hatte(n) kein sonstiges Vermögen. ☐ Ich/ Wir habe(n)/hatte(n) _____ _____
Vertraglich gesicherte Ansprüche (z.B. Wohnrecht, Nießbrauch, Altenteil, Schenkung) ☐ Ich/Wir habe(n)/hatte(n) keine vertraglich gesicherten Ansprüche ☐ Ich/Wir habe(n)/hatte(n) folgende vertraglich gesicherte Ansprüche: _____ _____ (bitte eine Abschrift des entsprechenden Vertrages beifügen)	Wurden in den letzten 10 Jahren Vermögenswerte veräußert, übergeben oder verschenkt? (z.B. Haus- oder Grundbesitz, Barvermögen, etc.) ☐ Nein ☐ Ja wenn ja, Zeitpunkt, Anlass, Art, Höhe und Empfänger angeben: _____ _____

6. Angaben zu unterhaltspflichtigen Angehörigen

Es sind alle Kinder (auch Adoptivkinder sowie bereits verstorbene Kinder), Eltern, geschiedene Ehepartner sowie getrenntlebende Ehepartner anzugeben

Name (ggf. auch Geburtsname)				
Vorname				
Geburtsdatum				
Geburtsort				
Staatsangehörigkeit				
Familienstand				
Verwandtschaftsverhältnis z. antragstellenden Person				
Wohnort, PLZ				
Straße, Nr.				
Höchster Bildungsabschluss				
Beruf				
Derzeitige Tätigkeit/ Position im Betrieb				
Name und Anschrift des Arbeitgebers				
Art der Einkommen				
Bruttojahreseinkommen über 100.000 €?	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Weitere unterhaltspflichtige Personen sind auf einem gesonderten Blatt aufzuführen.

7. Wichtige Informationen

- Die Auszahlung der Sozialhilfe erfolgt je nach Fallgestaltung an die Pflegeeinrichtung, den ambulanten Pflegedienst oder an die antragstellende Person (bei Gewährung von Leistungen für Pflegehilfsmittel oder Zahlung von Pflegegeld, sofern dies nicht durch die Pflegekasse erfolgt). Durchschriften der Bewilligungs- bzw. Änderungsbescheide inklusive Berechnungsbögen können der Pflegeeinrichtung übersandt werden.
- Mir ist bekannt, dass meine Ansprüche (z.B. aus Unterhalt, Schenkungen, Wohnrecht, Nießbrauch) gegen Drittverpflichtete gem. §§ 93, 94 SGB XII auf den Landkreis Hildesheim, Amt für Soziales und Senior*innen als Träger der Sozialhilfe übergeleitet werden können und Erstattungsansprüche gegen andere Leistungsträger (z.B. Wohngeld, Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Krankengeld, Rente) geltend gemacht werden können.
- Wer bei Antragstellung oder während des Bezuges von Sozialhilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben macht oder Änderungen in seinen persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen nicht mitteilt, kann wegen des dringenden Verdachts auf Betrug gem. § 263 Strafgesetzbuch (StGB) strafrechtlich verfolgt werden.
- Ich bin mir bewusst, dass unwahre und unvollständige Angaben zur Ablehnung bzw. Aufhebung der Leistungen der Sozialhilfe führen können.

Ich versichere, dass die Angaben im Antragsbogen vollständig und wahr sind. Es ist mir bekannt, dass ich wegen unvollständiger oder unwahrer Angaben strafrechtlich belangt werden kann und zu Unrecht erhaltene Leistungen erstatten muss. Ich bin nach § 60 Abs.1 Nr. 2 SGB I verpflichtet, unverzüglich und unaufgefordert alle Änderungen in den Verhältnissen mitzuteilen, die für die Leistung erheblich sind, insbesondere z.B. alle Änderungen in den Einkommens-, Vermögens-, Familien- und Aufenthaltsverhältnissen (z.B. Wohnortwechsel, vorübergehende Abwesenheit, Krankenhausaufenthalt).

Gem. §§ 82, 90 SGB XII ist Einkommen sowie verwertbares Vermögen vorrangig zur Begleichung der Pflegekosten einzusetzen.

Die Vermögensfreigrenze im SGB XII beträgt 10.000,00 € pro Person. Sollte Ihr Vermögen oberhalb dieser Freigrenze liegen, besteht kein Anspruch auf Sozialleistungen in Form der Hilfe zur Pflege. Dies bedeutet für Sie, dass Sie offene Rechnungen, z.B. ambulante Pflegedienstrechnungen oder Rechnungen der Pflegeeinrichtung (stationär oder Verhinderungspflege), zunächst selbst begleichen müssen. Sofern das Vermögen über der Vermögensfreigrenze verbraucht wurde, kann eine Beantragung unter Vorlage der entsprechenden Kontoauszüge erfolgen.

Ich ermächtige und beauftrage alle Finanzinstitute bzw. Gesellschaften unter Befreiung vom Bankgeheimnis und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, dem Landkreis Hildesheim, Amt für Soziales und Senior*innen, als Träger der Sozialhilfe weitere Auskünfte, insbesondere über vorhandene Konten, den Kontostand und die Kontobewegungen bzw. über bestehende Versicherungen und deren Rückkaufwert und Überschussbeteiligung, zu erteilen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bescheide und sonstiger Schriftverkehr des Landkreises Hildesheims, Amt für Soziales und Senior*innen per Email zugesandt werden

☐ nein ☐ ja _____
(Email-Adresse)

(Datum + Unterschrift antragstellende Person, gerichtlich bestellte Betreuungsperson oder bevollmächtigte Person)

(Unterschrift Ehe- oder Lebenspartner*in)

Erklärung der gerichtlich bestellten Person bzw. bevollmächtigten Person:

Den Antrag auf Sozialhilfeleistungen mit seinen Anlagen habe ich wahrheitsgemäß ausgefüllt. Die Angaben zu anderen Personen habe ich ausgefüllt, weil mir die entsprechende Vollmacht erteilt wurde; ansonsten haben diese Personen ihre Angaben selbst in den vorstehenden Antrag eingetragen. Wenn und solange ich Sozialhilfeleistungen erhalte, werde ich Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Familien-, Wohn-, Einkommens-, Vermögens- und Aufenthaltsverhältnisse) sowie der Verhältnisse, über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch für Angaben zu den vertretenen Personen

(Datum)

(Unterschrift gerichtlich bestellten Betreuungsperson bzw. bevollmächtigten Person)

Gesetzesauszüge aus dem Ersten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) sowie Strafgesetzbuch (StGB)

Auszug aus § 60 SGB I (Angabe von Tatsachen)

- (1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat
 1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen.
 2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen.
 3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.Satz 1 gilt entsprechend für diejenigen, der Leistungen zu erstatten hat.
- (2) Soweit für die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese benutzt werden.

Auszug aus § 66 SGB I (Folgen fehlender Mitwirkung)

- (1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten gem. §§ 60 ff. SGB I nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistungen nicht nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn der Antragssteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert.
- (2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Arbeitsunfähigkeit, wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Würdigung aller Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Arbeits-, Erwerbs-, oder Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen.

Auszug aus § 263 StGB (Betrug)

- (1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Der Versuch ist strafbar.

Ich bin darüber belehrt worden, dass ich gem. §§ 60 ff. SGB I über meine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere über meine Einkommens- und Vermögensverhältnisse, wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen habe. Ich versichere dementsprechend, dass die im Antrag angegebenen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind; insbesondere habe ich das Einkommen und Vermögen von den mit mir in Haushaltsgemeinschaft lebenden Personen lückenlos angegeben.

Mir ist bekannt, dass ich jede Änderung in meinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen unverzüglich und unaufgefordert dem Landkreis Hildesheim, Amt für Soziales und Senior*innen als Sozialhilfeträger mitzuteilen habe.

Von den vorstehend abgedruckten Bestimmungen der §§ 60 und 66 SGB I sowie § 263 StGB habe ich Kenntnis genommen. Ich weiß, dass unrichtige bzw. unvollständige Angaben strafrechtlich verfolgt werden können und zu Unrecht erlangte Leistungen zurückerstattet werden müssen.

Datum

Unterschrift der antragstellenden Person

Unterschrift gerichtlich bestellte Betreuungsperson
oder bevollmächtigter Person

Unterschrift Ehe-/oder Lebenspartner*in

Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Art. 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

1. Kontaktdaten der Verantwortlichen

Grundsätzlich verantwortlich für datenschutzrechtlichen Angelegenheiten des Landkreises Hildesheim, ist die Behördenleitung, Herr Landrat Bernd Lynack.

Kontaktdaten: Landkreis Hildesheim, Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim,
E-Mail: info@landkreishildesheim.de

Darüber hinaus können Sie sich an den behördlichen Datenschutzbeauftragten des Landkreises Hildesheim wenden. Der behördliche Datenschutzbeauftragte des Landkreises Hildesheim ist der Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), Elsässer Straße 66, 26121 Oldenburg.

Email-Adresse: Datenschutz@kdo.de

2. Zu welchem Zweck und aufgrund welcher Rechtsgrundlage werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet?

Das Amt für Soziales und Senior*innen ist die örtlich zuständige Behörde für Aufgaben und Leistungen der Sozialhilfe sowie weiterer sozialer Angelegenheiten im Landkreis Hildesheim. Um sachgerecht und in Ihrem Interesse über Ihren Antrag oder sozialrechtlichen Leistungsanspruch (hier: Geld-, Sach- und Dienstleistungen) entscheiden zu können, benötigt das Amt für Sozialhilfe und Senior*innen von Ihnen persönliche Informationen bzw. personenbezogene Daten, um die Anspruchsvoraussetzungen für Sozialleistungen feststellen und Sie dazu ausführlich beraten bzw. informieren zu können.

Die personenbezogenen Daten werden zudem bei der Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern oder Stellen oder zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch verarbeitet. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ferner für die Ausstellung von Bescheinigungen, zur Durchführung automatischer sozialrechtlicher Datenabgleiche sowie zur Erstellung von Statistiken.

Demnach verarbeitet das Amt für Soziales und Senior*innen personenbezogene Daten ausschließlich zum Zwecke seiner gesetzlichen Aufgabenerledigung nach dem: Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) insbesondere im Zusammenhang mit

- der Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 – 40 SGB XII)
- der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 – 46 SGB XII)
- Erstattung von Aufwendungen Anderer (§ 25 SGB XII)
- Übernahme von Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- der Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 – 52 SGB XII)
- der Hilfe zur Pflege (§§ 61 – 66 SGB XII)
- der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 – 69 SGB XII)
- Abschluss von Vereinbarungen mit Trägern von ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen hinsichtlich der Pflegevergütung (§ 82 ff SGB XII)
- Abschluss von Vereinbarungen mit Trägern von ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen hinsichtlich der Investitionskosten (§ 75 ff SGB XII)
- der Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 – 73 SGB XII)

Weiterhin verarbeitet das Amt für Soziales und Senior*innen personenbezogene Daten ausschließlich zum Zwecke seiner gesetzlichen Aufgabenerledigung für folgende Aufgaben:

- Überwachung der stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über unterstützende Wohnformen (§ 9 NuWG)
- Entscheidung über Förderanträge ambulanter und teilstationärer Einrichtungen dem Grunde nach und der Höhe sowie Entscheidung über Einzelanträge (§§ 9, 10 und 12a NPflegeG)
- Leistungen des Versicherungsamtes, z.B. Rentenbeantragung oder Rentenauskunft
- Beratungen im Rahmen der Senioren- und Pflegeberatung
- Anträge zur Ausstellung einer Ehrenamtskarte

Ihre Daten werden jeweils auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a und e Datenschutz-Grundverordnung und § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) verarbeitet.

3. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

Personendaten (Adressdaten, Kontaktdaten, Geburtsdatum)
Finanzdaten (Bankverbindung, Bonitätsdaten, Zahlungsdaten)
Einkommensnachweise
Miet- und Eigentumsnachweise
Unterhaltsnachweise/ Personenstandsurkunden
Gewerkschaftszugehörigkeit
Gesundheitsdaten
Geschäftsdaten von Einrichtungsbetreibern
Religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen

4. Wer sind die Empfangenden der personenbezogenen Daten?

Es erhalten nur diejenigen Stellen Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflicht benötigen. Dies können sein:

Intern: Zugriffsberechtigte Sachbearbeitende

Extern: Sozialversicherungsträger, Leistungserbringende (ambulant und stationär), Rechtsanwälte und sonstige Vertreter, Auftragsverarbeiter, Banken, Sparkassen, Sozialgericht, Staatsanwaltschaft, Finanzämter, Jobcenter.

5. Weitergabe von Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation?

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation weitergegeben.

6. Unter welchen Voraussetzungen dürfen Ihre Daten an Dritte weitergeben werden?

Alle personenbezogenen Daten, die uns bekannt geworden sind, dürfen wir nur dann an andere Stellen oder Personen weitergeben, wenn Sie dem zugestimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen ist.

7. Wie werden Ihre Daten verarbeitet?

In weitgehend automationsgestützten Verfahren werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert. Es werden dabei technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen -entsprechend dem aktuellen Stand der Technik- eingesetzt, um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Vernichtung, Verlust oder Veränderung sowie gegen unbefugte Offenlegung oder unbefugten Zugang zu schützen.

8. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Personenbezogene Daten werden solange gespeichert, wie sie für die einzelnen Verfahren erforderlich sind oder eine gesetzliche Grundlage die Speicherdauer vorgibt

9. Welche Rechte (Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht usw.) haben Sie?

Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Einzelheiten ergeben sich insbesondere aus Artikel 15 bis 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung.

➤ **Recht auf Auskunft**

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um das Zusammenstellen der erforderlichen Daten zu erleichtern. Daher sollten in dem Antrag möglichst Angaben zum konkreten Verwaltungsverfahren gemacht werden.

➤ **Recht auf Berichtigung**

Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen.

➤ **Recht auf Löschung**

Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Löschung hängt u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben noch benötigt werden.

➤ **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit**

Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu verlangen. Die Einschränkung steht einer Verarbeitung nicht entgegen, soweit an der Verarbeitung ein wichtiges öffentliches Interesse besteht.

➤ **Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung**

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings können wir dem nicht nachkommen, wenn an der Verarbeitung ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht oder eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung verpflichtet.

➤ **Recht auf Beschwerde**

Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihrem Anliegen nicht oder nicht in vollem Umfang nachgekommen wird, können Sie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einlegen.

Die Kontaktdaten der Niedersächsischen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz lauten:
Landesbeauftragte(r) für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover,
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Landkreis Hildesheim

Der Landrat

Amt für Soziales und Senior*innen

Az.: (403) 7000 _____



— DER LANDRAT —

Vollmacht zur Beantragung von Wohngeld

Ich, _____, beantrage die Gewährung von Wohngeld und bevollmächtige gleichzeitig gemäß §§ 4, 95 SGB XII, §§ 13, 102 ff. SGB X sowie auf Grundlage des Wohngeldgesetzes in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV) in der derzeit gültigen Fassung den Landkreis Hildesheim, Amt für Soziales und Senior*innen, Team Hilfe zur Pflege, mich gegenüber der zuständigen Wohngeldstelle zu vertreten, Anträge zu stellen und nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes für mich jeweils die Weiterbewilligung des Wohngeldes zu beantragen und die Wohngeld- sowie Folgebescheide zu erhalten.

Diese Vollmacht gilt, solange ich Leistungen nach dem SGB XII beziehe.

Ich kann diese Vollmacht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und / oder zurücknehmen. Dies muss in schriftlicher Form erfolgen.

Ich bin über die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung informiert worden. Das Amt für Soziales und Senior*innen des Landkreises Hildesheim soll auch dann weiterhin Bescheide und weiteren Schriftverkehr (als Durchschrift) erhalten, wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine gerichtlich bestellte Betreuungsperson oder eine bevollmächtigte Person ernannt wird.

Diese Vollmacht entbindet mich nicht von der Pflicht, die erforderlichen Unterlagen beizubringen.

Ich bin damit einverstanden, dass die Zahlung des Wohngeldes zukünftig direkt an die Pflegeeinrichtung erfolgt.

(Datum)

(Unterschrift antragstellende Person, gerichtlich bestellte Betreuungsperson oder bevollmächtigte Person)

(Unterschrift Ehe- oder Lebenspartner*in)

Landkreis Hildesheim

Der Landrat

Amt für Soziales und Senior*innen

Az.: (403) 7000 _____



— DER LANDRAT —

Entbindung vom Bankgeheimnis

Für jedes Finanzinstitut ist jeweils eine gesonderte Entbindung der Schweigepflicht auszufüllen.

Antragstellende Person (Name, Vorname, Geburtsdatum)

Anschrift (PLZ, Ort, Straße)

Erklärung

Ich bin darüber belehrt worden, dass ich gem. § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) über meine Einkommens- und Vermögensverhältnisse wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen habe. Von den Bestimmungen der §§ 60 bis 66 SGB I (Mitwirkungspflichten und Folgen fehlender Mitwirkungen) sowie § 263 Strafgesetzbuch (Betrug) habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bewusst, dass unrichtige bzw. unvollständige Angaben strafrechtliche Verfolgung wegen Betrugs nach sich ziehen können.

Hiermit erkläre ich:

Ich und mein/e Ehe-/Lebenspartner*in haben oder hatten folgendes Vermögen bei:

(Name und Anschrift aller Finanzinstitute oder Versicherungsgesellschaften)

Konto/ Vertrag Nummer	Laufzeit des Vertrages (vom-bis)	Betrag bzw. Vertragssumme oder Wert
		EUR
		EUR
		EUR
		EUR

Als Nachweis lege ich vor (in Kopie):

- ☐ Sparbuch
- ☐ Kontoauszüge
- ☐ Vertrag

Entbindung vom Bankgeheimnis

Ich ermächtige und beauftrage das angegebene Finanzinstitut unter Befreiung vom Bankgeheimnis und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, dem Landkreis Hildesheim, Amt für Soziales und Senior*innen als Träger der Sozialhilfe weitere Auskünfte, insbesondere über den Kontostand und der Kontobewegungen, zu erteilen. Diese Ermächtigung erstreckt sich auch auf bereits aufgelöste Konten, Sparbücher, Bausparverträge, Kapitalansamlungsverträge, Wertdepots oder sonstige Vermögensanlagen.

Datum

Unterschrift, ggfs. wie beim Finanzinstitut hinterlegt